עין משפט
נר מצוה

קז א מיי' פ"ג מהל' פסה"מ הלכה ו:
קח ב מיי' שם הלכה ז:
קט ג ד מיי' שם הלכה יח:
קי ה מיי' פי"ד מהל' פסה"מ הלכה י ופי"ג שם הלכה א:
קיא ו ז מיי' פי"ג שם הלכה א ופרק ט"ז הלכה א:
קיב ח מיי' פי"א שם הלכה ו:
קיג ט מיי' פי"ד שם הלכה ז:

תורה אור השלם

1. צַו אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כָּל הַלַּיְלָה עַד הַבֹּקֶר וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ: ויקרא ו, ב

מוסף רש"י

זאת היא העולה. זאת תורת העולה היא העולה, ומהאי קרא נפקא לן פסולין שאם עלו לא ירדו, דכתיב על מוקדה, משתעלה תוקד, וכתב רחמנא זאת דמשמע מיעוטא, כלומר זאת אם עלתה לא תרד אבל אחרת אע"פ שעלתה תרד, וכתיב היא דמשמע מיעוטא וכתיב העולה דמשמע העולה עולה כשרה ולא פסולה, והני תלת מיעוטי ממעטי הני תלתא פסולי (נדה מ.). זאת מיעוטא והיא מיעוטא וה"א דהעולה מיעוטא, דמשמע העולה המיוחדת כשרה ולא פסולה, למעוטי הני פסולין אתו שאפילו עלו ירדו, דלא תימא כל הנוגע במזבח לכל פסולין אתא, ומסתבר דהני ממעט שפסולן לפני זריקה, ולקמיה מפרש שאר פסולין מנא ליה דלא ירדו, דלא ממעט להו מהכא, כגון נשחט חוץ לזמנו דפסולו לפני זריקה (לקמן פד.): **ושנשפך דמה.** לארץ ולא נזרק (נדה מ:) **ושיצא דמה חוץ לקלעים.** אבל כל הנך פסולי אחריני דמכשר בהו ר"ש, כגון לן ויוצא, שיצא הבשר קודם זריקת דם, וטמא ונשחט לאוכלו חוץ לזמנו וחוץ למקומו, כולן מודה נמי ר' יהודה דלא ירדו, וטעמא מפרש ר' יהודה בפרק המזבח מקדש (פד:) מפני מה אמרו לן בדם כשר שהרי לן כשר בבשר וכן כולן: **והלן.** דם הלן: **והיוצא.** בשר עולה שיצא והכניסה והעלה: **ושנשחט חוץ לזמנו.** על מנת לאוכלו חוץ לזמנו דהוי פגול: **ושקבלו פסולין וזרקו את דמה.** כגון בעל מום או שאר פסולין, ולהכי נקט קבלו פסולין ולא נקט ששחטוהו פסולין, שהשחיטה כשרה בפסולין, כדתנן כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה: **והניתנין למעלה.** מחוט הסיקרא, דקי"ל חטאת בהמה למעלה דכתיב בה קרנות, ועולה למטה: **והניתנין בפנים.** על המזבח הפנימי, כגון פר העלם דבר ופר כהן משיח: **והפסח והחטאת.** להכי נקט פסח וחטאת, דקי"ל כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין חוץ מפסח וחטאת (נדה מ:) **ת"ל תורת העולה.** שהיא על מוקדה שתהא שם כל הלילה עד הבקר ולא תרד (לקמן פד.) **כלאים.** פסולין לקרבן שנאמר שור או כשב פרט לכלאים (נדה מ:) **שהיה פסולן בקדש.** שלאחר שבאו לעזרה אירע פסולן (נדה מא.):

שיטה מקובצת

ומוציא אני את אלו שאין פסולן בקודש. פי' רובע ונרבע. ופרש"י דאותם פסולים קודם שבאו לעזרה, ולא נהירא דהא פסיק ותני רובע ומי לא עסקינן (דנרבע) [דרבע] אחר שבא לעזרה. לכ"נ לפרש שהיה פסולן בקודש דיש הכשר במקום אחר בקודש, וה"פ שלא לשמו יש לו הכשר בשלמים, בפנים שנתנן בחוץ [יש לו הכשר] כל אחד כמשפטו, ושקבלו פסולים פי' טמא בצבור, (והלן בבמה) והלן בדם שכן כשר [כח] באברים, באברים משום בשר, והיוצא (בבמה טמא פי') חוץ לקלעים [שכן כשר] בבמה, ושנשחט בלילה משום אברים ופדרים דקרבין בלילה. [אך מנשפך] דמה קשיא, וי"ל דכיון דשחיטה שהיא עבודה ראשונה עשויה בהכשר, הכשר במקום אחר קרינא ביה, וה"ה לכולם שייך טעם זה משום הכשר שחיטה, אבל [בנשחטו] בלילה צריך לומר משום אברים ופדרים [כט]: **מזבח הפנימי מקדש פסולין.** שאם עלו לא ירדו, ואע"ג דלא כתיב קרא אלא בחיצון: **והאי כלי שרת.** אע"ג דאמרינן (לקמן דף פו.) כלי שרת אינו מקדש [אלא את הראוי לו], הכא [illegible]

לאו משום דקלטיה מזבח וש"מ לא יאספנו. פי' בקונטרס [כג] והא ליכא למימר משום דסבר שלא במקומו כמקומו דמי ומשום דכיפרה [יב] הוא דהא דומיא דשאר זריקות פסולות קתני לה וקשה דהא בסוף כל הפסולין (לקמן לו.) מסקינן דר' יהודה אית ליה שלא במקומו כמקומו דמי ונראה לפרש דהאי דקא"ר יהודה כמקומו דמי לא לענין דנתכפר אלא לענין מחשבה דווקא הוי כמקומו דכיון דמהניא הזריקה לענין דאם עלו לא ירדו מהניא נמי שלא לפסול במחשבה ולכך מיד [כד] לאלתר כשר ומיהו קשה דא"כ בתר דשני כמקומו דמי מאי קפריך התם מחישב ליתן הניתנין בחוץ בפנים ובפנים בחוץ הא התם נמי קלטי' מזבח דאם עלו לא ירדו וה"ר יוסף מפרש דהכי מייתי סייעתא מ"ט לאו משום דקלטיה מזבח דאפי' בפנים וחוץ קאמר רבי יהודה דקלטיה מזבח אע"ג דפני' ודחוץ לכ"ע לאו כמקומו ואפי' הכי קאמר רבי יהודה דקלטיה מזבח לענין דאם עלו לא ירדו הכי נמי קלטיה מזבח לענין דלא יאספנו ומיהו [כה] לא יתכן פי' זה למאי דפרישי' לעיל דמאן דאית ליה כמקומו דמי אפי' בפנים וחוץ קאמר מדפריך לר' יוחנן ואי שלא במקומו לאו כמקומו להוי כנשפך מן הכלי ויאספנו ולשמואל ולריש לקיש לא פריך (תוספות) ורבי חיים בה"ר מרדכי מפ' דמוכח מנתנו [כו] בחוץ שנתנו בפנים ולכולי עלמא לאו כמקומו דמי ואין זריקתו כלום לפי שנפסל מקודם שנכנס להיכל ונהי דאין תקנה באסיפה לפי שנפסל קודם הזריקה כ"ש דהוה לן למימר דהוי כנשפך הדם מן הכוס על הרצפה דאמר ר' יהודה תרד דכל זבח שלא נזרק כלל אם עלו אימורין ירדו לר' יהודה ואפי' הכי אמר דקלטיה המזבח לזריקתו ואמרינן לא ירדו ה"ה בניתנין למטה למעלה דאמר ר' יוחנן דלא כמקומו דמי ולא כיפר כלל דנימא דמהניא הזריקה וקלטיה מזבח שלא יאספנו עוד להועיל זריקה אחרת. ברו"ך ע"כ: **האי רצפה והאי כלי שרת.** ועדיף [כז] מכלי שרת דלא מקדשי פסולין ליקרב ומזבח מקדש:

ומשנתינו כדברי האומר לא יאספנו ורב חסדא אמר אבימי הכל מודין בניתנין למטה שנתנן למעלה שלא יאספנו וכל שכן בניתנין למעלה שנתנן למטה הואיל ודמים העליונים למטה הן באין לא נחלקו אלא בניתנין לפנים שנתנן בחוץ בחוץ [א] שנתנן לפנים שר' יוסי אומר יאספנו ור"ש אומר לא יאספנו אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא [א] רבי יהודה אומר 1זאת היא העולה הרי אלו [ב] מיעוטין [א] פרט לנשחטה בלילה ושנשפך דמה ושיצא דמה חוץ לקלעים אם עלתה תרד ר"ש אומר עולה אין לי אלא עולה כשרה מנין לרבות שנשחטה בלילה ושנשפך דמה ושיצא דמה חוץ לקלעים [ב] והלן והיוצא והטמא ושנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו ושקיבלו פסולין וזרקו את דמה והניתנין למעלה שנתנן למטה והניתנין למטה שנתנן למעלה והניתנין בפנים שנתנן בחוץ והניתנין בחוץ שנתנן בפנים והפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן מנין ת"ל תורת העולה ריבה תורה אחת לכל העולין שאם עלו לא ירדו יכול שאני מרבה אף הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והכלאים והטריפה ויוצא דופן ת"ל זאת ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו [ג] מרבה אני את אלו שהיה פסולן בקודש ומוציא אני את אלו שלא היה פסולן בקודש [ב] קתני מיהא הניתנין [ד] למטה שנתנן למעלה ולמעלה שנתנן למטה ולא פליג רבי יהודה מ"ט לאו משום דקלטיה מזבח ושמע מינה לא יאספנו א"ר אליעזר [ה] [ג] מזבח הפנימי מקדש פסולין מאי קמ"ל תנינא הניתנין בפנים כו' אי מהתם הוה אמינא ה"מ דם דחזי ליה אבל קומץ דלא חזי ליה אימא לא קמ"ל מיתיבי [ג] קטרת זרה שעלה לגבי מזבח תרד שאין לך מקדש פסולין אלא מזבח החיצון בראוי לו חיצון אין פנימי לא תריץ הכי [ד] קטרת זרה שעלתה למזבח החיצון תרד שאין מזבח החיצון מקדש פסולין אלא הראוי לו והפנימי בין ראוי לו בין שאין ראוי לו מאי טעמא האי רצפה והאי כלי שרת: **מתני'** [ה] השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ או מקצת דמו בחוץ להקטיר אימוריו בחוץ או מקצת אימוריו בחוץ לאכול בשרו בחוץ או כזית מבשרו בחוץ או לאכול כזית מעור האליה בחוץ [ו] פסול ואין בו כרת לזרוק דמו למחר מקצת [ו] דמו למחר להקטיר אימוריו למחר או מקצת אימוריו למחר לאכול בשרו למחר או כזית מבשרו למחר או לאכול כזית מעור האליה למחר [ז] פיגול [ח] וחייבין עליו כרת: **גמ'** סברוה [ט] עור אליה

דטעמא דר' [ז] יוסי משום דס"ל דשלא במקומו כמקומו דמי דאם כן אדמיפלגי באסיפה ליפלגי בכפרה ונימא רבי יוסי כיפר ור' שמעון לא כיפר אלא לרבי יוסי נמי לאו כמקומו דמי ואפ"ה לא יאספנו ומשנתינו כדברי האומר לא יאספנו ומשום הכי תנא פסול במתני': **ורב חסדא אמר אבימי הכל מודים.** ר' יוסי ור"ש: **בניתנין למטה שנתנן למעלה שלא יאספנו.** דהואיל וניתן במזבח הראוי לו לא הוי כנשפך על הרצפה דקלטיה מזבח לאפוקי מכלל זריקה במקום אחר: **וכל שכן בניתנין למעלה שנתנן למטה.** דקרובה היא למתנה גמורה שהרי דמים העליונים למטה הן שותתין ויורדין הלכך האי דם סופו לירד למטה היה ראוי וכי יהביה למטה קלטיה מזבח מלאוספו ולחזור וליתנו למעלה: **שרבי יוסי אומר יאספנו.** דכיון דלמזבח זה לא היה ראוי לא קלטיה כלל: **ורבי שמעון אומר לא יאספנו.** שהרי לשם מזבח היה ראוי והרי בא לשום מזבח: **אף אנן נמי תנינא.** דאיתיה לדר' יוחנן דאמר דאיכא דאית ליה לא יאספנו ואע"ג דשלא במקומו לאו כמקומו דמי לענין כפרה לענין אסיפה מיהו קלטיה מזבח: **זאת היא העולה.** הרי אלו ג' מעוטין לפי שבא המקרא הזה ללמדנו על הפסולין למזבח שעלו דלא ירדו דילפינן מעולה על מוקדה על המזבח כל הלילה [ויקרא ו] משעלה על מוקדה תהא שם כל הלילה לפיכך מיעט לך בו ג' [מעוטין למעט בו ג'] פסולין: **זאת.** היא [ח] מיעוטא זאת ולא אחרת. היא הוי מיעוטא. ה"א דהעולה הוי מיעוטא כלומר העולה המיוחדת ולא כולן: **פרט לנשפך דמה ולשנשחטה בלילה ושיצא דמה.** אבל שאר פסולין אם עלו לא ירדו. ולקמן בפרק המזבח מקדש (דף פד:) מפרש טעמא דרבי יהודה דמרבי שאר פסולין ומפיק הנך: **אין לי אלא עולה כשרה.** תהא על מוקדה כל הלילה עד הבקר: **והלן.** שלן בשרה חוץ למזבח: **והיוצא.** שיצא בשרה [ט]: **והטמא ושנשחט.** ע"מ להקטיר חוץ לזמנו כו': **מנין.** שכיון שעלו לא ירדו: **רובע ונרבע.** על פי עד אחד שמותר להדיוט ואסור לגבוה ונפקי לן מקראי במסכת תמורה בפ' כל האסורין (דף כח.): **וכן מוקצה ונעבד וטריפה.** מוקצה שהקצהו לתקרובת עבודת כוכבים: **נעבד.** שהשתחוו לבהמה: **כלאים.** שור או כשב פרט לכלאים כי יולד פרט ליוצא דופן (חולין דף לח:): **מאי ראית** [י]. אחר שריבה הכתוב ומיעט ולא פירש לך הכתוב מה ריבה ומה מיעט: **אמרת.** ומעצמך מרבה אני את אלו שהיה פסולן בקדש משבאו לעזרה נפסלו: **קתני מיהת כו'.** ולא פליג רבי יהודה לשווינהו כנשפך על הרצפה ונימא ירדו כדאמר ר' יהודה פרט לנשפך דמה ואלמא [יא] לאו כנשפך דמה קחשיב ליה: **מאי טעמא לאו משום דקלטיה מזבח.** לקודשי' ושמע מינה לענין אסיפה לא יאספנו והא ליכא למימר משום דקסבר שלא במקומו כמקומו דמי ומשום דכיפרה [יב] הוא דהא דומיא דשאר זריקות פסולות קתני ליה [יג] ומדרבי שמעון היינו טעמא דלא מייתי ליה דאיכא למימר טעמא דרבי שמעון משום דתורת העולה ריבה ואפילו נשפך דמה נמי קאמר דלא ירדו: **מקדש פסולין.** שאם עלו לא ירדו ואף על גב דלא כתיב קרא אלא בחיצון: **תנינא הניתנין בחוץ שנתנן בפנים לא ירדו.** אבריהם ממזבח [יד] ולא פליג ר' יהודה מאי [טו] לאו דקלטיה פנימי לדם זה שניתנו [טז] עליו ואע"פ [יז] שנפסל בכניסתו להיכל משום וכל חטאת אשר יובא מדמה (ויקרא ו) הוה ליה [יח] כנשפך דמה: **הני מילי דם.** שפסול [יט] הוא דמקדש הואיל וחזי ליה דם בעלמא כגון דמים הפנימיים: **אבל קומץ דלא חזי** [כ] **כלל.** דכתיב (שמות ל) לא תעלו עליו קטרת זרה ועולה ומנחה אימא אם עלה עליו ירד קמ"ל: **קטרת זרה.** קטרת נדבה שלא התיר הכתוב אלא קטרת של ציבור שחרית וערבית: **שעלתה לגבי מזבח.** קסלקא דעתך דבמזבח הקטרת קאי: **בראוי לו.** לאפוקי קמצים שלא קידשו בכלי הכי מפרש לקמן בפרק המזבח (דף פג:): **האי רצפה.** בבנין [כא] אבנים שלא נמשח לפיכך אין קדושתו [כב] בזה חמורה: **והאי כלי שרת.** ונמשח עם המשכן: **מתני' את הזבח.** שלמים או שאר הנאכלין: **פסול ואין בו כרת.** והאוכלו ואפילו בחוץ אין ענוש כרת: **לאכול את בשרו למחר.** ליכא לאוקומה בשלמים אלא בתודה וחטאת ואשם דאילו בשלמים מחר זמנו הוא אבל לזרוק דמו או להקטיר אימוריו אפילו בשלמים הוי למחר חוץ לזמנו: **פיגול וחייבין עליו כרת.** האוכלו אפילו בזמנו ענוש כרת. ובגמרא [כח.] יליף לה: **גמ'** כאליה

מסורת הש"ס

א) לקמן פד. הוריות ג: נדה מ. ע"ש, ב) עי' תוס' לקמן סח: בד"ה אמר, ג) עי' מנחות נ.

שינויי נוסחאות

א] תיבות בחוץ שנתנן לפנים ליתא בכי"מ. ועי' צ"ק שכתב דהוא טעות גמור דהיאך שייך לומר יאספנו הלא כבר איפסלא קודם הזריקה בביאתו בהיכל כמ"ש תו' לעיל כו ע"ב בד"ה אמר שמואל [בסופו] וצ"ע (גליון). וכן הקשה פ"מ. אך שאר מפרשים מיישבים גירסתנו ע"ע: ב] אלו ג' מיעוטים (גליון. וכ"ה בשאר מקומות המקבילים בש"ס): ג] בכי"ל נוסף אחר שריבה הכתוב ומיעט אמרת וכ"ה בנדה ובש"מ. וכן משמע ברש"י כי"י: ד] גי' כי"מ הניתנין בפנים שנתנן בחוץ והניתנין בחוץ שנתנו בפנים. וע' תוס' ודק"ס: ה] אלעזר (ש"מ והגרי"ב): ו] בכתה"י או מקצת. וכ"ה במשניות: ז] דר' שמעון משום וכו' יוסי לא כיפר ור' שמעון כיפר אלא לרבי שמעון נמי וכו' (ש"מ וכ"ה בכי"י) ועי' בש"נ לעיל ע"א אות ז': ח] צ"ל הוי (*ש"מ): ט] בשמכ"י נוסף חוץ למזבח וצ"ב. ובכתה"י ובכי"ב וג' כלפנינו: י] בכי"י ובדפוסי וניציה חסר תיבות מאי ראית ומה"ד אחר שריבה וע' לעיל אות ג': יא] אלמא (ב"ש): יב] דכיפר (כי"י). נ"א דכפרה (ש"מ): יג] בש"מ נוסף דלא כיפר כלל [בד' וילנא נד' זה שלא במקומו]: יד] ממזבח החיצון (כתה"י): טו] צ"ל ואי לאו (שמכ"י כי"ב וג', כי"פ, צ"ק, פ"מ וח"נ עש"ב): טז] שניתן (*ש"מ): יז] צ"ל אע"פ בלי וא"ו (צ"ק): יח] בגליון נד' נ"א לא הוה ליה והוא מגה"ז. ועי' פ"מ דזהו לפי גירסתנו לעיל מאי לאו, עי' אות טו: יט] צ"ל פסול (ש"מ): כ] חזי ליה כלל (ש"מ): כא] בנין (ש"מ): כב] קדושתו חמורה כזה שהוא כלי שרת המטלטל ונמשח וכו' כצ"ל והד"א (*שמכ"י): כג] בקונטרס דאי לאו דקלטיה מזבח הו"ל כנשפך דמה דפליג ר' יהודה והא כצ"ל (ש"מ): כד] מיד נמחק (ש"מ): כה] עי' שטמ"ק דקו' זו מבוארת יותר: כו] מנתנין בחוץ שנתנן בפנים דלכולי עלמא כו' כצ"ל (ש"מ): כז] ועדיף משאר כלי שרת (ש"מ): כח] עי' לשון הברייתא לקמן פד ע"ב ובתוס' לקמן סח ב בהגהה: כט] וע"ע בש"מ לקמן פד. ד"ה כל שפסולו: ל] דלא גלי קרא שפיר אמרינן דכמקומו דמי והשתא כו' כנלצ"ל (גליון):

שיטה מקובצת (המשך)

הפנימי מקדש מזבח החיצון לא היה מקדש דאינו מקדש כי אם הראוי לו, (ופי') הראוי לו (הוי) [היינו] דנתקדשו בכלי, והלכך איירי כמו כן שלא נתקדשו דאי נתקדשו בכלי לא מהכלא מזבח הפנימי מזבח החיצון מקדש (תו"ח): תוד"ה לאו משום כו' וקשה דהא בסוף כל הפסולין מסקינן דר"י אית ליה שלא במקומו כמקומו דמי. וא"כ מאי מייתי הכא. לכך נ"ל הא דמייתי הכא סייעתא [מהא דקלטיה] מזבח משום דאף בפנים וחוץ קאמר ר"י דאם עלו לא ירדו, ואע"ג דמפנים לחוץ לכ"ע לאו כמקומו דמי כדמשמע בסוף כל הפסולים (דף לו.). ומיהו קשה לעיל כי פריך לר' יוחנן דאמר לאו כמקומו דמי ליהוי כנשפך כו' אמאי [לא] קשה כמו כן לשמואל מנתן [הניתנים] בפנים בחוץ דקתני במתני' [דפסול דהא] דפנים לחוץ דכ"ע שלא כמקומו דמי, ושמא מר"י ניחא ליה [טפי] להקשות משום דלר"י קשיא ליה מכל המתני'. וריב"א פירש דניתנים בחוץ שנתן בפנים דוקא הוא דקאמר דשלא כמקומו דמי איבעית אימא סברא משום דדמים של חוץ לא שייכי כלל בפנים, אבל של פנים שייכי בחוץ כגון דם השירים, ואיבעית אימא טעמא משום דגלי קרא דכל חטאת אשר יובא מדמה וגו' (ויקרא ו, כג), אבל בניתנים בפנים שנתנם בחוץ [ל] לא דנימא כמקומו דמי, והשתא ניחא הכל דהכא מוכח דלא יאספנו מן בחוץ שנתנם בפנים דהתם ודאי [לאו] כמקומו דמי ואפ"ה קתני (ר"י) [דלר"י] לא יאספנו אלמא משום דקלטיה מזבח, ולעיל לר"י דוקא פריך לשמואל לא קשיא אפילו מבחוץ שנתנם בפנים דמאי פרכת ליהוי כנשפך ויאספנו הואיל ולאו כמקומו דמי לכ"ע, [הא] גלי קרא בהדיא דלא יאספנו דכתיב וכל [חטאת] אשר יובא מדמה אל אהל מועד באש תשרף, [אבל הכא] מוכח שפיר מדקלטיה [illegible] (לשון מהר"פ ז"ל)